

1500888-38.2020.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... contra o réu pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Impõe-se desta forma a desclassificação do delito de tráfico para o de posse de substância entorpecente para consumo próprio.

Senão vejamos.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls.

02/04, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08, pelo auto de constatação preliminar de fls. 09, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500888-38.2020.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500888-38.2020.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2074313/2020 - 02º D.P. GUARUJA, 10614483 - 02º D.P. GUARUJA, 333/20/233 - 02º D.P.

GUARUJA, 2074313 - 02º D.P. GUARUJA, 333/20/233 - 02º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO RICARDO CARVALHO DE MEDEIROS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

Paulo Ricardo Carvalho de Medeiros, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 18 de março de 2020, por volta das 12:00 horas, na Rua Castro Alves, nº92, bairro Paecará, nesta cidade e comarca do Guarujá, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 16 (dezesseis) tabletes de maconha, substância ilícita que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 09), além da quantia de R\$ 2.550,80 (dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais, e oitenta centavos).

O réu foi notificado (fls. 105) e apresentou defesa prévia (fls. 110/11), que não foi acolhida e a denúncia foi recebida (fls. 116).

Foi juntado aos autos o laudo de exame químico toxicológico realizado nas drogas apreendidas (fls. 126/128).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas três testemunhas comuns e o réu interrogado. Foi declarada encerrada a instrução e pelas partes não foram requeridas diligências (fls. 168).

Foram juntados documentos pelo réu referentes à rescisão de contrato de trabalho (fls. 171/182)

O representante do Ministério Público, nos memoriais, requereu a parcial procedência da ação. Pugnou pela desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (fls.185/189).

Nos memoriais, a defesa do réu requereu a improcedência da ação ante a fragilidade das provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Em caso de condenação pelo crime de tráfico de drogas, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação do redutor no máximo legal e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena (fls. 185/189).

É o relatório.

Decido.

A ação é parcialmente procedente.

Com efeito, em relação ao crime de tráfico de drogas, a pretensão acusatória não comporta acolhida tal qual formulada na denúncia, uma vez que ao exame da prova dos autos persiste dúvida insuperável acerca da veracidade da hipótese acusatória, mostrando-se insuficientes os elementos de convicção disponíveis para fundamentar decreto condenatório contra o réu pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Impõe-se desta forma a desclassificação do delito de tráfico para o de posse de substância entorpecente para consumo próprio.

Senão vejamos.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 02/04, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08, pelo auto de constatação preliminar de fls. 09, pelo laudo pericial das drogas apreendidas de fls. 126/128, bem como pela prova oral coligida nos autos.

A autoria, no entanto, quanto ao crime de tráfico de entorpecentes não restou comprovada.

Os policiais militares que realizaram a abordagem do réu narraram as circunstâncias dos fatos.

Os policiais militares Nelson Caetano da Silva e José Lauro Campos dos Santos, em juízo, narraram que na data dos fatos realizavam patrulhamento e avistaram dois indivíduos saindo de um beco. Tais indivíduos ao perceberem os policiais militares se separaram, passando a caminhar cada qual em calçadas diferentes, o que causou suspeita. Abordados, com Ismael nada foi encontrado. Com o réu Paulo foi encontrada uma bolsa contendo 16 tabletes pequenos de maconha, prensados e embalados individualmente em plástico transparente, além da quantia de R\$ 2.550,80 reais.

Indagado, o réu Paulo afirmou que os entorpecentes eram destinados ao consumo próprio e o dinheiro que portava era derivado de rescisão contratual.

Interrogado em juízo, o réu negou a autoria dos fatos. Disse que reside na cidade de Bertioga e estava na cidade de Guarujá para comprar drogas para consumo próprio. O dinheiro encontrado na sua posse era proveniente de sua rescisão trabalhista.

A testemunha Ismael Barbosa, em juízo, confirmou a versão do réu.

E os documentos juntados aos autos a fls. 171/182, confirmaram que o dinheiro que o réu portava era proveniente de sua rescisão contratual.

Pois bem, diante do conjunto probatório, apenas fica evidente e incontroverso de que o réu estava na posse dos entorpecentes apreendidos, sendo que o próprio réu assumiu a propriedade da droga.

Permanece, pois, dúvida acerca da destinação de tais entorpecentes para fins de comércio, não existindo prova robusta nos autos que aponte nesse sentido. Ressalto que a versão apresentada pelo réu foi confirmada pelo depoimento da testemunha Ismael.

Logo, diante das provas dos autos, não é possível afirmar com segurança que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao consumo de terceiros. Além da apreensão dos entorpecentes, não foi comprovada qualquer outra circunstância a demonstrar sua conduta descrita na denúncia. Era necessário mais a evidenciar o tráfico de drogas. A versão apresentada pelo réu no sentido de que os entorpecentes que portava são destinados para o seu uso próprio não foi afastada pelas provas dos autos, que não demonstraram com a segurança necessária a conduta imputada ao réu na denúncia.

Portanto, deve prevalecer a versão do réu de que os entorpecentes apreendidos com ele não eram destinados ao tráfico ilícito de drogas.

E sendo assim, restou provado, de forma incontestável, que os entorpecentes encontrados com o réu pertenciam ao réu e eram destinados ao consumo próprio, caracterizando-se, pois, o crime de posse de entorpecente para consumo próprio (artigo 28 da Lei nº 11.343/06).

Definida a conduta do réu, passo à dosimetria da pena.

Considerando as circunstâncias judiciais constantes no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena de forma definitiva, à míngua de outras circunstâncias que a aumente ou diminua, em 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR Paulo Ricardo Carvalho de Medeiros como incurso nas sanções do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 3 (três) meses, na forma a ser estabelecida pela Vara das Execuções Criminais.

O acusado poderá apelar em liberdade.

Nos termos da Lei nº 11.343/06, oficie-se à Autoridade Policial determinando-se a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas.

Após o trânsito em julgado, determino a devolução do dinheiro apreendido com o réu. Providencie-se o necessário.

No que tange às custas processuais, diante da nomeação de Defensor Público ao réu, tem-se que foi deferida tacitamente assistência judiciária gratuita ao réu. E sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.

Publique-se, intime-se e comunique-se.

Guaruja, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA